O que a B3 diz que faz

A regra escrita, a prática documentada e quem paga a diferença: normas, políticas e relatórios da B3 confrontados com o que os documentos dela, os da sua autorregulação e os registros de 26 de outubro de 2026 mostram.

Giuliano Tomazelli — Graduado em Ciências Econômicas pela Unochapecó, com especialização em Políticas Públicas. Pesquisador independente e analista de mercado. Chapecó, 2026.

Versão 2.4 — 6 de novembro de 2026. Rótulo do cabeçalho corrigido para "artigo empírico", em coerência com a categoria declarada; histórico de versões no apêndice. Terceira peça da série iniciada por "O disjuntor que ficou ligado" (versão 10) e "Sorte ou informação" (versão 11), ambas de 27 de outubro de 2026; os fatos do dia são citados pela fonte primária — avisos da B3 e registros de tela do autor —, não pelas peças. Categoria: artigo empírico de base documental — o dado é o próprio documento, e o resultado é a matriz da seção IV. Referencial próprio: desligado. Destino: série própria. Diferentemente das peças anteriores, esta prescreve (seção VIII.2). Pendentes, marcados [A CONFERIR] no corpo: texto literal dos Comunicados Externos 002/2024-VTI e 001/2025-VTEC, lidos por resumo; consulta ao sistema e-Agendas; ITR do 3º trimestre de 2026, não disponível até esta data.

Resumo

Em 26 de outubro de 2026, a B3 deixou de aplicar uma regra escrita e explicou-se à imprensa, não ao mercado. As duas peças anteriores desta série — "O disjuntor que ficou ligado" e "Sorte ou informação: quem deve fiscalizar o pregão de 26 de outubro" — trataram o dia. Esta trata o mecanismo. A B3 declara — em normas, políticas, relatórios e demonstrações — como se regula, quem a fiscaliza, como protege o investidor e o que divulga. A peça confronta cada declaração com o que os documentos da própria B3, os da sua autorregulação e os registros do dia mostram. O resultado é uma matriz: onde o declarado se confirma, onde é contrariado, onde não pode ser verificado por terceiro. O padrão que aparece não é de infração demonstrada. É o de uma instituição que decide o que divulga, por qual canal e por quanto tempo — e cujas obrigações de divulgar estão em norma da CVM e em regulamentos que ela própria escreve, não em lei. Onde essa norma já exige, a peça cobra cumprimento; no restante, propõe dever novo.

Escopo. Não se afirma que a B3 tenha violado lei ou norma; onde a letra da norma não foi conferida, o texto diz. Não se afirma intenção de ocultar: afirma-se a não divulgação pelo canal oficial, documentada. Não se afirma que a autorregulação seja ineficaz: afirma-se o vínculo, com os números da própria B3. A hipótese sobre o relacionamento da B3 com o Poder Executivo entra como hipótese, com o teste que a confirmaria ou derrubaria, e não como fato. A peça prescreve em dois registros: onde a norma vigente já exige — o anúncio prévio e os cinco anos de acesso público do art. 39 da Resolução CVM 135 —, cobra cumprimento, sujeito à objeção registrada na seção II; no restante, propõe dever novo, com o Congresso como destinatário principal, a CVM como ponte e a autorregulação da B3 fora (seção VIII.2), junto com o modo de falha da própria recomendação.

Palavras-chave: B3; autorregulação; BSM; transparência; publicidade permanente; circuit breaker; CVM.

Nota de método

Esta peça segue o método das anteriores. A regra vem do texto da norma; o fato, do documento oficial e do registro primário do autor; a imprensa sustenta apenas afirmações sobre andamento. Cada dado passa por quatro filtros — acesso real, ponto contra série, eco contra corroboração, interesse da fonte. Onde o autor infere, o texto diz que infere. Onde não localizou um documento, diz que não localizou, e não que o documento inexiste. As proposições foram submetidas a leitura adversária assistida por ferramentas de inteligência artificial; nenhum achado externo entrou sem conferência literal. A metodologia é do autor e não integra este documento.

O instrumento. A peça usa uma matriz "declarado × praticado". Cada linha tem cinco campos: a afirmação, transcrita com fonte e data; o peso da afirmação — norma que obriga, declaração regulada (demonstrações e relatórios entregues à CVM) ou comunicação institucional; a evidência, sempre de fora do próprio enunciado; o estado — confirmada, contrariada, não verificável por terceiro ou pendente; e quem arca com a diferença.

A regra de evidência. A evidência que contraria uma afirmação da B3 vale mais quando vem de outro documento da própria B3: não pode ser descartada como fonte hostil. Quando vem da BSM, é tratada como parte interessada, porque a BSM é entidade mantida pela B3 (seção I). A camada dos bancos e corretoras entra nesta versão pelo que a B3 e a BSM registram sobre ela; documentos próprios dessa camada ficam para versão posterior.

Correções materiais do percurso

- Supôs-se que o Selo do Programa de Qualificação Operacional (PQO) condicionasse a autorização para o participante atuar na B3. O Regimento do Comitê (Ofício Circular 018/2026-VPC, art. 3º) condiciona apenas a autorização para usar o Selo. A habilitação está em outra norma: os requisitos para a outorga de autorização de acesso estão no Regulamento de Acesso da B3 (art. 11).
- Tratou-se a página "B3 informa" como lista de comunicados. Lida na íntegra, é um único comunicado num endereço fixo e genérico. O que ela permite afirmar é que, em 5 de novembro de 2026, esse comunicado não mencionava o estágio II nem o gatilho de 20%.
- Afirmou-se que a B3 "apagou" páginas de dados. Os comunicados da própria B3 declaram migração para o Boletim Diário do Mercado em quase todos os casos. O que se sustenta é mais estreito: um dado descontinuado sem destino declarado e um dado migrado com mudança de agrupamento (seção IV).
- Leu-se como receita total da BSM o valor de R$ 26,8 milhões do 1º semestre de 2026. É a receita do usufruto de títulos registrada na BSM. A comparação com a receita da B3 foi retirada.
- Leu-se que a B3 fornece pessoal à BSM. O ITR diz que a B3 contrata "recursos" e infraestrutura disponibilizados à BSM, com reembolso pela BSM.
- Supôs-se que o incentivo da B3 às corretoras se limitasse ao Tesouro Direto. O ITR do 2º trimestre de 2026 registra também um programa de incentivo à negociação de ETFs, BDRs e Fundos Listados.
- Até a versão 1.0, a peça afirmava não se ter localizado norma que obrigasse a manutenção pública dos atos da B3. A conferência da Resolução CVM 135 localizou o art. 39, §2º, IV, que manda manter públicos por cinco anos os anúncios de procedimentos especiais de negociação. A P3 foi reformulada.

- Na versão 1.1, o gatilho de 20% foi confrontado com o dever de anúncio prévio do art. 39, VII, da Resolução CVM 135. O gatilho não é procedimento especial de negociação; é alteração de regra. Os procedimentos especiais do dia são os leilões; o anúncio da reabertura é indicado, sem horário de publicação registrado (P3). A P3 foi reformulada: o confronto com o art. 39 passa a ser o da permanência de cinco anos, e o gatilho passa às regras que o regem (seção II).
- Até a versão 1.1, a P4 afirmava que a BSM não alcança a própria B3. A Resolução CVM 135 manda a autorregulação supervisionar também as atividades de organização e acompanhamento de mercado da própria administradora (art. 47, II). A P4 foi corrigida; a distância entre essa norma e o que o relatório anual da BSM registra entrou na matriz.
- A v1.1 registrava, como indicação não conferida, que o Manual mandaria divulgar as razões das suspensões. O texto existe (item 12.3), mas trata de suspensão de ativos. O circuit breaker é interrupção, regida por outro item do Manual e por outro capítulo do Regulamento de Negociação (seção III).
- Comparou-se o volume do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) com a receita da B3. A comparação foi retirada: o MRP tem patrimônio próprio e não é pago pela receita da B3.

Proposições

Enunciadas antes da evidência, para que ela as confronte. As condições que derrubariam cada uma estão na seção VII.

P1 — No ato de 26 de outubro de 2026, a B3 deu dois fundamentos e usou dois canais. O aviso oficial das 10:01:04 acionou o circuit breaker pela queda de 10% e reafirmou a parada de uma hora a −15%; a nota à imprensa das 14h32 atribuiu a decisão ao preço teórico e anunciou um gatilho de 20%. A mudança não chegou ao mercado por aviso. O mesmo aviso prometeu o horário de reabertura e um FAQ anexo; nenhum dos dois foi localizado.

P2 — A B3 descreve a sua autorregulação de dois modos que o texto não concilia. Nas demonstrações trimestrais, a BSM conta "com Conselho de Autorregulação e estrutura funcional independentes". Em três políticas corporativas, a BSM está expressamente incluída no conjunto que a B3 chama de "Companhia"; numa quarta, a inclusão decorre da definição de "Companhia" combinada com a condição de associada mantenedora que a B3 declara. A mesma B3 é a principal fonte de financiamento da BSM, por contribuições, repasse de multas que ela própria cobra dos participantes e usufruto de títulos. E o órgão que aconselha a fiscalizadora, a Câmara Consultiva de Mercado da BSM, é presidido por representante de participante fiscalizado — a Morgan Stanley CTVM —, com vice-presidência da XP Investimentos (Relatório Anual BSM 2025).

P3 — A Resolução CVM 135 manda anunciar antes e manter por cinco anos, em acesso público, os procedimentos especiais de negociação — e, pelo Regulamento da própria B3, a reabertura depois de uma interrupção é um deles. O anúncio da reabertura de 26 de outubro é indicado, sem horário. A permanência não aparece: o Plantão guarda trinta dias, e o Boletim, que guardou no mesmo dia um leilão de 3.102 ações, não guardou a interrupção do mercado. O gatilho de 20% não é procedimento especial; é alteração de regra, e as regras que podem regê-la exigem comunicação que não houve. Fora desses deveres, a informação pública tem prazo de validade. O confronto está sujeito à objeção do art. 53 (seção II).

P4 — Os mecanismos que a B3 apresenta como proteção ao investidor cobrem o erro do intermediário, não a decisão da bolsa. A norma manda a autorregulação supervisionar

também a própria B3, e o relatório da fiscalizadora não registra essa supervisão. Em emergência, a B3 declara que não indeniza; as disputas com ela vão à arbitragem, numa Câmara cuja secretaria-geral interina é ocupada pela diretora jurídica da B3.

P5 — hipótese do autor. A B3, único mercado de bolsa de ações em operação no País, mantém relacionamento direto com o Poder Executivo federal fora dos canais regulatórios, e o seu porte reduz a capacidade de a CVM exercer sobre ela a supervisão que a lei lhe atribui. Não testada nesta versão; o teste e a condição de refutação estão na seção VII.2.

I — O que existe, e quem já decidiu

As peças anteriores mapearam duas metades: quem opera o pregão e quem pode fiscalizá-lo. Esta junta as duas e acrescenta o que elas não mostravam: quem paga quem, quem audita quem, e quem incentiva quem.

Agente	Papel declarado	Vínculo documentado
CVM	Regula o mercado; as bolsas fiscalizam membros e operações como seus órgãos auxiliares (Lei 6.385/1976, art. 17, §1º).	Nenhuma manifestação sobre 26/10/2026 localizada nas buscas de 5/11/2026.
B3	Companhia aberta. Administra o mercado, escreve o Manual e os Regulamentos, aplica-os em tempo real. Único mercado de bolsa de ações em operação; concorrentes em formação.	Lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 3,18 bilhões no 1º semestre de 2026 (ITR 1T26 e 2T26).
BSM Supervisão de Mercados	Associação civil que supervisiona os mercados da B3, as operações e os participantes; administra o MRP.	A B3 é "associada mantenedora"; contribuições, repasse de multas, usufruto de títulos, recursos e infraestrutura reembolsados (ITR 2T26, nota 13). O Diretor de Autorregulação refere-se ao cargo como "departamento de autorregulação da B3".
Corretoras e bancos	Intermediários: recebem a ordem, exibem a tela, verificam o perfil do cliente.	Compõem a Câmara Consultiva de Mercado da BSM (entre outros, Itaú, Santander, BTG Pactual, XP, C6, Citibank, Safra), presidida em 2025 por representante da Morgan Stanley CTVM, com vice-presidência da XP; o Diretor de Autorregulação da BSM também a integra. Recebem incentivos da B3 para ampliar a base de investidores do Tesouro Direto e a negociação de ETFs, BDRs e Fundos Listados.
Formador de mercado	Mantém ofertas de compra e venda "de forma regular e contínua".	Credenciado e parametrizado pela B3; até cinco por ativo no programa de ações, BDRs e ETFs; tarifa diferenciada.
Auditor independente	Revisa as demonstrações da B3.	A mesma firma audita as demonstrações da BSM e do MRP e assegura o relatório anual da BSM.
Investidor	Decide com o que vê.	5,89 milhões de CPFs na depositária em setembro de 2026.

O mapa fica assim: um regulador sem manifestação, uma companhia que administra o mercado e mantém a entidade que a fiscaliza, intermediários que a aconselham e recebem seus incentivos, um auditor comum aos dois lados, e um investidor no fim da cadeia.

II — O que já está decidido

Fixa-se aqui o que os textos dizem, nas palavras deles; onde o texto pede leitura, a peça diz que lê.

A regra do dia

O item 13, inciso II, do Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação (versão de 1º de julho de 2026), conferido literalmente em 26 de outubro e 6 de novembro de 2026:

> *II - reabertas as negociações, caso a variação do Ibovespa divulgada pela B3 atinja oscilação negativa de 15% (quinze por cento) ou mais em relação ao índice de fechamento do dia anterior, a negociação dos ativos, dos derivativos e de renda fixa privada é interrompida por 1 (uma) hora;*

O mesmo item, no inciso III, é o único que fala em canal: no estágio de 20%, "o mercado deve ser comunicado pelos canais usuais de divulgação das informações da B3".

O aviso das 10:01:04 identifica o acionamento pela "oscilacao de -10% em relacao ao fechamento do Ibovespa no dia anterior". Ao dizer "reforcamos as regras desse procedimento, na sequencia em que se aplicam", reproduziu o Manual com diferenças: nos estágios I e II, omitiu "divulgado pela B3" e "ou mais"; no estágio III, trocou "determina" por "pode determinar"; e, na prorrogação do encerramento, escreveu "no maximo" onde o Manual diz "no mínimo" 30 minutos. Nenhuma dessas diferenças, sozinha, altera o que ocorreu no dia. A primeira toca a pergunta que a série deixou aberta: qual índice — o teórico ou o negociado — conta como "divulgado".

A autorregulação, nas palavras da B3

Nas demonstrações do 2º trimestre de 2026 (nota 13):

> *A BSM Supervisão de Mercados (BSM) é uma associação civil sem finalidade lucrativa que, contando com Conselho de Autorregulação e estrutura funcional independentes, exerce as atividades de autorregulação dos mercados organizados de valores mobiliários administrados pela B3 (Resolução CVM 135/22).*
>
> *A B3 realiza contribuições com a finalidade de complementar o financiamento das atividades da BSM, bem como repasses regulares de multas arrecadadas pela B3 por falha de liquidação financeira e entrega de ativos (...). Adicionalmente, a B3 cedeu em favor da BSM o usufruto sobre determinados títulos públicos de sua propriedade (...) garantindo assim o repasse dos rendimentos pela B3, na qualidade de associada mantenedora, para o custeio das atividades desenvolvidas pela BSM anualmente.*

Nas políticas corporativas, todas com vigência a partir de 17 de setembro de 2026:

- **Continuidade de Negócios e Gestão de Crises:** aplica-se à "BSM Supervisão de Mercados (BSM)", e "todas as entidades e pessoas listadas acima são referidas, em conjunto, como 'Companhia'".

- **Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP):** a BSM está na abrangência, e "as entidades acima são denominadas, em conjunto, 'Companhia'". A política atribui à área responsável "comunicar ao COAF e à BSM as transações consideradas suspeitas ou atípicas".
- **Responsabilidade Social, Ambiental e Climática:** a BSM está na abrangência, sob a mesma denominação conjunta de "Companhia".
- **Transações com Partes Relacionadas:** define "Companhia" como a B3, as entidades controladas "e/ou associações das quais a B3 seja mantenedora, honorária ou fundadora", e estabelece regras "para assegurar que todas as decisões sejam tomadas no interesse da Companhia". A política não nomeia a BSM; a inclusão decorre da condição de mantenedora declarada no ITR — leitura do autor.

O Relatório Anual 2025 da BSM descreve a entidade como associação civil constituída para realizar, "de forma independente", a supervisão dos mercados, "com autonomia administrativa e orçamentária", e registra o limite do seu poder: medidas de enforcement alcançam as instituições participantes e seus profissionais; "análises envolvendo pessoas fora do escopo de atuação da BSM são enviadas para avaliação e eventual atuação da Comissão de Valores Mobiliários". Pelo mesmo relatório, a Resolução CVM 135 manda o Diretor de Autorregulação submeter o relatório anual ao Conselho de Autorregulação e ao Conselho de Administração da B3 e, "posteriormente", à CVM. A letra da Resolução diz menos: o diretor submete o relatório ao conselho de autorregulação (art. 62, II, d) e o envia à SMI depois da aprovação desse conselho (art. 67, III). Nesses dispositivos, o conselho de administração da B3 não aparece; a passagem por ele está no documento da BSM, não na Resolução.

A proteção ao investidor, nas palavras de quem a oferece

O MRP existe para "ressarcir investidores prejudicados por ação ou omissão de seus intermediários ou de administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de operações realizadas em mercado organizado de bolsa, ao serviço de custódia de valores mobiliários e em mercados organizados de balcão para derivativos com Contraparte Central" (Relatório Anual BSM 2025). É "mantido pela B3 e administrado pela BSM".

O Selo PQO é "sinal representativo de padrão diferenciado de especialização e de qualidade na prestação de serviços pelos participantes" (OC 018/2026-VPC, Anexo 1, art. 2º, parágrafo único). O Comitê que o concede é formado por executivos da B3 indicados pelo Presidente, que "podem ser substituídos a critério do Presidente, a qualquer tempo" (art. 4º); o Diretor de Autorregulação da BSM participa "como convidado, sem direito a voto" (art. 5º). Entre os critérios de concessão, estão "os esforços e cuidados do participante (...) no que diz respeito à sua imagem e reputação no mercado e à imagem e reputação da B3" (art. 17, g); a ação ou omissão que afete "a imagem ou reputação da B3" é hipótese de sanção (art. 20, parágrafo único, b).

O que a Resolução CVM 135 manda divulgar

O art. 39 da Resolução CVM 135, conferido no texto consolidado:

> *Art. 39. As entidades administradoras de mercado organizado devem divulgar em sua página na rede mundial de computadores, de forma organizada, gratuita e com fácil acesso, no mínimo, as seguintes informações: (...) VII – anúncios da adoção de procedimentos especiais de negociação, previamente à*

> *sua realização; e VIII – decisão de suspensão das atividades de participante, até o final do dia em que ocorra a decisão.*
>
> *§ 2º As entidades administradoras de mercado organizado devem manter disponíveis para livre acesso público e gratuito por qualquer usuário: (...) IV – as informações mencionadas nos incisos VII e VIII do caput, pelo prazo de 5 (cinco) anos.*

Três verbos carregam a regra. Divulgar: em página própria, organizada, gratuita, de fácil acesso. Previamente: o anúncio antecede o procedimento. Manter: por cinco anos, com acesso livre a qualquer usuário. A mesma Resolução atribui ao diretor geral "admitir, suspender ou excluir valores mobiliários da negociação" (art. 34, II) e "informar à CVM a ocorrência de eventos que afetem o funcionamento regular dos mercados" (art. 34, X), e ao conselho de administração "determinar o recesso, total ou parcial, do mercado" (art. 27, II).

Sobre a autorregulação, a Resolução exige que o departamento e o conselho de autorregulação sejam "funcionalmente autônomos dos órgãos de administração da entidade administradora" e tenham "autonomia na gestão dos recursos previstos em orçamento próprio" (art. 50, I e II), e veda que integrem o departamento, com exceção de seu diretor, os integrantes do conselho de administração ou da diretoria da administradora (art. 53, §2º). A régua é a autonomia funcional e de gestão; a Resolução, no trecho conferido, não proíbe que a administradora seja a fonte dos recursos.

O que os regulamentos da B3 dizem sobre o dia

O Regulamento de Negociação da B3 (versão de 31 de julho de 2023; capítulos com redações de 2018 a 2023) e o Manual, conferidos na letra. Primeiro, o que é procedimento especial:

> *Art. 54º As ofertas podem ser objeto dos seguintes procedimentos especiais de negociação: I- leilão comum; (...)*
>
> *Art. 93º Na hipótese de interrupção da sessão de negociação, a reabertura da sessão de negociação é precedida da realização de leilão comum, com prazo de duração determinado pela B3 (...).*

A Resolução CVM 135 aplica os procedimentos especiais a operações que envolvam "mudanças significativas de padrões de negociação em termos de quantidade ou preço" (art. 121, I). Há uma objeção: o art. 53 do Regulamento descreve o procedimento especial como submissão de "determinada oferta" a leilão, e a B3 pode sustentar que o dever de anúncio vale para o leilão de uma oferta, e não para a reabertura do mercado. A peça a registra e não a resolve.

A peça registra também o contrapeso: a própria Resolução determina que as regras da bolsa devem "prever a adoção de procedimentos especiais de negociação de valores mobiliários com o objetivo de oferecer condições adequadas à participação equitativa dos investidores" (art. 120, IV). O Regulamento da B3, ao listar o leilão comum entre os procedimentos especiais, cumpre esse mandato; não é definição avulsa da B3.

Há ainda um dado de escala. Nem todo leilão é procedimento especial: os calls de abertura e de fechamento formam os preços do dia por regra própria (arts. 45 a 49). Mas o túnel de leilão "submete automaticamente a leilão comum ofertas de compra e ofertas de venda que infrinjam determinados limites de preço e de quantidade" (art. 42, II), e isso ocorre em muitos ativos a cada pregão — a busca por "Leilao" no Plantão de 26 de outubro retorna centenas de avisos. Se o dever do art. 39 alcança o leilão comum, alcança esses leilões todos os dias,

e o confronto da P3 deixa de ser do dia 26 para ser do sistema. O mesmo dado reforça a objeção: um dever de cinco anos de acesso público para centenas de avisos diários sugere que o art. 39 pensou em leilões anunciados com antecedência, como os de OPA e os especiais, que o Boletim de fato guarda. A peça registra as duas leituras.

Depois, a sequência do circuit breaker. O item 13 do Manual (versão de 1º de julho de 2026) diz que as regras se aplicam "em ordem sequencial", e os estágios II e III começam por "reabertas as negociações". Nenhum dispositivo conferido menciona o preço teórico do leilão como gatilho nem prevê que um estágio seja substituído pelo seguinte.

Por fim, o que se exige de quem altera a regra. Pela letra, há três caminhos, e nenhum dispensa a comunicação:

- **Estágio de 20%.** No estágio III, "o mercado deve ser comunicado pelos canais usuais de divulgação das informações da B3" (Manual, item 13, III).
- **Medida de emergência.** O Regulamento admite, como medida de emergência, a "alteração temporária das normas e dos procedimentos disciplinados por este regulamento" (art. 98, III), cabendo ao Presidente da B3 definir as situações que a requerem (art. 97). Exige: "A adoção de qualquer medida de emergência de ordem operacional deve ser imediatamente comunicada à CVM, ao BCB e ao mercado, incluindo as razões que motivaram a tomada de tal decisão" (art. 100). As situações admitidas estão listadas (art. 96); enquadrar nelas o dia 26 de outubro é interpretação, e a B3 não a fez em público.
- **Alteração de regra.** Dependem de aprovação prévia da CVM as "alterações materialmente significativas nas regras de negociação" (Res. CVM 135, art. 180, I, com redação da Resolução CVM 220/2024); a materialidade considera, "entre outros fatores, o número de agentes afetados" (§4º). Atos que não dependam de autorização prévia devem ser notificados à CVM com trinta dias de antecedência (§2º). Não se localizou notícia de pedido nem de notificação.

O descumprimento dos arts. 34 e 39 da Resolução configura infração grave (art. 188).

Sobre quem arca, os regulamentos são explícitos. "A B3 não indenizará os participantes por prejuízos decorrentes da adoção das medidas de emergência previstas em seus regulamentos, manuais e demais normas por ela editadas" (Regulamento de Acesso, art. 60). E: "A B3 e seus participantes obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa" (Regulamento de Negociação, art. 111); o comitente é definido como participante cadastrado (art. 15). O Regulamento de Acesso repete a cláusula (art. 58), inclui o comitente entre os participantes cadastrados (art. 1º, §2º, xi) e determina: "O disposto neste regulamento deve estar contido, explicitamente ou por referência expressa, nos contratos e instrumentos formalizados pelos participantes" (art. 61). A validade da cláusula perante o investidor pessoa física é questão jurídica que a peça não examina. A diretora jurídica da B3 é também secretária-geral interina da Câmara (B3, notícia de 17 de agosto de 2026).

O que estes textos não contêm

Nenhum dos textos conferidos obriga a B3 a publicar, de forma permanente e reunida, o fundamento, o dispositivo, o autor e o horário de uma decisão que altere ou afaste regra de negociação. O art. 39 exige o anúncio prévio e cinco anos de acesso público; não exige o resto. O Regulamento de Negociação manda informar as razões da suspensão de um ativo (art. 86), mas não as da interrupção do mercado (arts. 91 a 93). Nenhum deles prevê ressarcimento por prejuízo decorrente de decisão da própria B3; o Regulamento de Acesso

exclui a indenização no caso das medidas de emergência. E nenhum explica como uma entidade incluída na "Companhia" da B3 exerce supervisão "independente" sobre ela. Essas ausências são o limite do que os textos decidiram, não lacunas inventadas pela leitura.

III — O que fica em aberto

Qual parâmetro rege a divulgação

Suspensão e interrupção são regidas por textos diferentes. Na suspensão de um ativo, a B3 "deve comunicar ao emissor, à CVM e ao mercado (...) as razões que a motivaram" (Regulamento de Negociação, art. 86), e o Manual manda publicar a duração, os ativos e as razões (item 12.3). Na interrupção do mercado inteiro — o circuit breaker —, o Regulamento não contém dever equivalente (arts. 91 a 93), e o Manual só fala em canal no estágio de 20%. O ato de maior alcance tem a exigência de divulgação mais fraca. Se o que a B3 fez em 26 de outubro foi medida de emergência, vale o art. 100, com comunicação imediata e razões; se foi aplicação do Manual, a comunicação só era exigida no estágio III. Qual dos dois a B3 entende ter praticado, ela não disse.

Que independência a norma exige

A Resolução CVM 135 exige autonomia funcional e de gestão do orçamento (art. 50, I e II), e não proíbe, no trecho conferido, que a administradora seja a fonte dos recursos (seção II). Fica em aberto se a autonomia exigida é compatível com a inclusão da BSM no conjunto "Companhia" das políticas da B3. Se não for, P2 é constatação de descumprimento; se for, P2 é constatação de vazio normativo.

Guarda não é publicidade

A Resolução separa duas coisas. Para o público, cinco anos de acesso livre aos anúncios de procedimentos especiais (art. 39, §2º, IV). Para o regulador, a guarda, "pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos", de "todos os documentos e informações exigidos por esta Resolução" (art. 186). O que a guarda resolve para a CVM não resolve para o público: o analista, o pesquisador ou o fiscal de outro órgão depende do que está aberto. A reabertura em leilão de 26 de outubro foi anunciada, ao menos, na "B3 informa"; se os anúncios ficarem públicos até 2031 em algum arquivo da B3, a norma está cumprida; se só existirem no Plantão, saem do ar por volta de 25 de novembro de 2026. O Boletim de 26 e de 27 de outubro não os contém (P3).

Quem decidiu, e quando

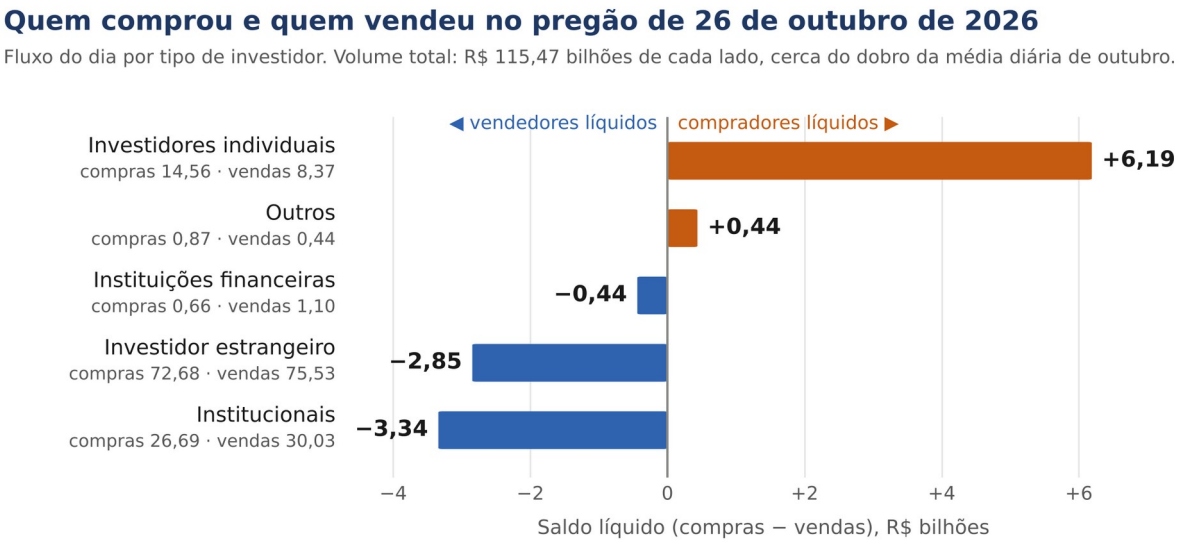
A nota à imprensa das 14h32 atribui a decisão ao preço teórico do índice, "que indicava a queda superior a 20%", e anuncia o novo gatilho; não indica o dispositivo, o ato, quem o praticou nem o horário da decisão. As normas indicam quatro candidatos: o diretor geral, a quem cabe suspender valores mobiliários da negociação e informar à CVM eventos que afetem o funcionamento regular do mercado (Res. CVM 135, art. 34, II e X); o conselho de administração, a quem cabe o recesso do mercado (art. 27, II); o Presidente da B3, a quem cabe definir as situações de emergência (Regulamento de Negociação, art. 97); e o Diretor de Negociação Eletrônica, que suspende operações por delegação do Presidente (Manual). Se a CVM foi informada, a comunicação não é pública. A ata do Conselho de Administração de 28 de outubro de 2026, lavrada em forma sumária, registra apenas a renúncia de uma integrante de comitê. A forma sumária não prova que o tema não foi discutido; prova que não foi registrado publicamente.

O que os dados ainda mostram

Em 2025, a página de contratos em aberto por tipo de participante foi desativada e o conteúdo remetido ao Boletim Diário, com a observação “contratos foram agrupados por negociação” [A CONFERIR — texto literal do CE 001/2025-VTEC]. No Boletim, a tabela “Participação dos investidores” mostra compras e vendas, em reais, por tipo de investidor, em “dados acumulados do início do mês”, com dois pregões de defasagem; a tabela mensal abre o mês anterior por mercado (à vista, a termo, opções, exercícios, blocos). Nenhuma das duas traz posição em aberto por tipo de investidor, e as posições em aberto dos derivativos vêm por contrato. No que foi remetido ao Boletim, o que era estoque por tipo de participante passou a ser fluxo acumulado. Não se verificou se o dado de posição em aberto por tipo de participante existe em outra página da B3 ou em produto pago de dados.

A defasagem permite, ainda assim, isolar um pregão: a diferença entre o acumulado até 26 de outubro (Boletim de 28 de outubro) e o acumulado até 23 de outubro (Boletim de 27 de outubro) é o fluxo de 26 de outubro [cálculo do autor]. O isolamento pressupõe que o acumulado até 23 de outubro não tenha sido revisto entre as duas edições; o Boletim de 28 de outubro não o republica, e o fechamento entre compras e vendas, adiante, é indício de consistência, não prova.

Tipo de investidor (26/10/2026)	Compras (R$ bi)	Vendas (R$ bi)	Saldo (R$ bi)	Fatia das compras
Investidor estrangeiro	72,68	75,53	−2,85	62,9%
Institucionais	26,69	30,03	−3,34	23,1%
Investidores individuais	14,56	8,37	+6,19	12,6%
Instituições financeiras	0,66	1,10	−0,44	0,6%
Outros	0,87	0,44	+0,44	0,8%
Total	115,47	115,47	0,00	100%



Fonte: B3, Boletim Diário do Mercado nº 205 (27/10/2026) e nº 206 (28/10/2026), “Participação dos investidores”. Fluxo de 26/10 = acumulado até 26/10 menos acumulado até 23/10 (cálculo do autor). O Boletim não informa o horário dos negócios.

Figura 1 — Saldo líquido do pregão de 26 de outubro de 2026 por tipo de investidor. Elaboração do autor a partir do Boletim Diário do Mercado da B3.

Compras e vendas fecham no mesmo total, o que confere a subtração. O dia somou cerca do dobro da média diária de outubro até a véspera (R$ 919,6 bilhões em compras em dezesseis pregões, cerca de R$ 57,5 bilhões por dia). Os investidores individuais foram os únicos compradores líquidos relevantes, com saldo de R$ 6,19 bilhões, e responderam por 12,6% das compras (Figura 1) [cálculo do autor], contra 9,5% no mês até 23 de outubro; estrangeiros e institucionais foram vendedores líquidos.

Nota: as fatias são calculadas sobre o total de compras; a coluna "Participação (%)" do Boletim usa como base compras e vendas somadas, e por isso traz 4,94% para os individuais no acumulado até 26 de outubro.

O Boletim não informa o horário dos negócios: os números não dizem em que momento do pregão cada grupo comprou, nem se comprou na hora que o Manual reservava à interrupção. Dizem quem estava do outro lado das vendas naquele dia. O Boletim também não delimita o alcance da tabela além de "volume total de negociações realizadas na B3".

O que o balanço não explica

Na categoria de perda possível, os processos sobre "responsabilidade civil e administrativa da B3" somavam R$ 27,6 milhões em 31 de dezembro de 2025, R$ 27,8 milhões em 31 de março de 2026 e R$ 102,4 milhões em 30 de junho de 2026. A nota não indica a origem do aumento.

IV — A lacuna, medida

A matriz

Afirmação da B3 ou da BSM	Peso	Evidência	Estado	Quem arca
Estágio II: a negociação "é interrompida por 1 (uma) hora" (Manual, item 13, II).	Norma	Registros do autor; nota da B3 à imprensa (26/10, 14h32).	Contrariada	Quem negociou na hora que a regra reservava à parada.
Aviso das 10:01:04: acionamento pela oscilação de -10%; estágio II reafirmado.	Comunicação oficial	Nota das 14h32: preço teórico indicando queda acima de 20%; novo gatilho de 20%.	Contrariada	Quem decidiu com base no aviso.
Mudança de regra comunicada ao mercado (prática do dia nos futuros: avisos noticiados às 9h03 e 9h33; aviso 667/2026-SSN às 09:14:23).	Prática declarada	Gatilho de 20% só à imprensa; Plantão sem aviso, reconsultado em 5/11/2026.	Contrariada	Mercado à vista.
BSM com "estrutura funcional independente" (ITR 2T26).	Declaração regulada	BSM dentro de "Companhia" em políticas da B3; B3 mantenedora e financiadora.	Contrariada em parte por documento da própria B3	Quem depende da apuração.
BSM com "autonomia administrativa e orçamentária"	Declaração regulada	ITR 2T26: contribuições, multas, usufruto, custos reembolsados.	Financiamento documentado; autonomia decisória não	—

Afirmação da B3 ou da BSM	Peso	Evidência	Estado	Quem arca
(Relatório BSM 2025).			verificável por terceiro	
BSM monitora “diariamente 100% das ofertas e operações”.	Declaração regulada	Exame sobre 26/10 não informado.	Não verificável por terceiro	—
MRP garante o ressarcimento de perdas comprovadas.	Declaração regulada	2025: 355 pedidos, 291 concluídos, 32 ressarcimentos, R$ 751.922,52. Alcance restrito ao intermediário.	Confirmada no alcance declarado	Prejuízo por decisão da B3 fica sem mecanismo; em emergência, a B3 declara que não indeniza (Regulamento de Acesso, art. 60).
Anúncio prévio de procedimento especial, em página própria, mantido por 5 anos (Res. CVM 135, art. 39, VII e §2º, IV — norma da CVM; leilão comum é procedimento especial pelo Regulamento da B3, arts. 54, I, e 93).	Norma	Reabertura anunciada na “B3 informa”, sem horário de publicação; Plantão guarda 30 dias; Boletim de 26/10 registra leilão de 3.102 ações e nada sobre o circuit breaker.	Anúncio prévio: indicado, sem horário. Permanência: sem registro no Boletim de 26 e 27/10	Quem quer conferir depois.
Aviso das 10:01:04: “Comunicaremos em breve o horario de reabertura da negociacao”; “Disponibilizamos em anexo um FAQ”.	Comunicação oficial	Aviso de reabertura não localizado nas buscas por título (seis termos, 5 e 6/11/2026); retomada só na “B3 informa”, sem horário de publicação; FAQ sem anexo nem link na página do aviso.	Não localizado nas buscas efetuadas	Quem acompanhava pelo canal oficial.
Medida de emergência “imediatamente comunicada à CVM, ao BCB e ao mercado, incluindo as razões” (Regulamento de Negociação, art. 100).	Norma	Nenhum aviso ao mercado com razões; explicação à imprensa às 14h32.	Contrariada, se a decisão foi medida de emergência	Mercado à vista.
Autorregulação supervisiona as atividades de organização de mercado da própria B3 (Res. CVM 135, art. 47, II).	Norma	Relatório BSM 2025: auditorias registradas nos participantes; nenhuma supervisão da própria B3 registrada.	Não demonstrada no relatório	Quem depende de que alguém fiscalize a B3.
Selo PQO: “padrão diferenciado de (...) qualidade”.	Norma interna	Comitê só de executivos da B3; critério de imagem da B3.	Pendente: cruzar com reclamações de clientes	Investidor que confia no Selo.

Afirmação da B3 ou da BSM	Peso	Evidência	Estado	Quem arca
Reorganização de dados “para dar mais transparência” (CE 007/2025).	Comunicação	Dado sem destino (CE 002/2024); Boletim traz fluxo acumulado no mês, sem posição em aberto por tipo de investidor.	Contrariada em parte por documento da própria B3	Pesquisador e fiscal externo.
Retail Liquidity Provider “contribuindo para o aumento da liquidez” (ITR 2T26).	Declaração regulada	Nenhuma evidência externa reunida nesta versão.	Pendente	Investidor pessoa física.
Investimento em “resiliência operacional e gestão de riscos” (ITR 2T26).	Declaração regulada	26/10: regra afastada sem aviso.	Não verificável por terceiro	—

Quinze linhas. Três contrariadas pelos registros do dia, e uma quarta se a decisão do dia foi medida de emergência. O dever do art. 39 indicado no anúncio e sem registro no arquivo de maior duração localizado. Uma promessa do aviso oficial sem aviso correspondente localizado nas buscas efetuadas. Um dever da autorregulação sobre a própria B3 sem registro no relatório em que ela presta contas. Uma contrariada, em parte, por documento da própria B3 sobre a BSM, e outra sobre os dados; uma com o financiamento documentado e a autonomia não verificável por terceiro. Uma confirmada, no alcance estreito que ela mesma declara. As quatro restantes: duas pendentes, o Selo PQO e o Retail Liquidity Provider, à espera de documento; duas não verificáveis por terceiro, o monitoramento de “100% das ofertas e operações” e o investimento em resiliência operacional.

O que a B3 paga à entidade que a fiscaliza

Pela nota 13 do ITR do 2º trimestre de 2026: cerca de R$ 142,9 milhões em contribuições e R$ 129,0 milhões em multas repassadas desde 2013 até 30 de junho de 2026, sendo R$ 12,6 milhões em multas só em 2026; e R$ 131,0 milhões em rendimentos de títulos cedidos em usufruto, entre 2021 e 30 de junho de 2026. As multas são cobradas pela B3 dos participantes, por falha de liquidação e entrega de ativos. Parte do orçamento da fiscalizadora depende, portanto, das multas que a administradora aplica aos fiscalizados.

O que a fiscalizadora mede

Em 2025, a BSM fez 2.264 análises de atipicidade e encerrou 122 casos: 67 arquivados, 49 encaminhados à CVM, quatro para medida própria e dois para ambos. Uso de informação privilegiada foi a hipótese de 18 casos (14,8%). Das 209 denúncias recebidas, o investidor é o denunciado mais frequente, com 163 menções — e é justamente quem está fora do alcance de sanção da BSM. O próprio relatório traz duas cifras para o mesmo dado: 16 processos disciplinares instaurados no texto, 20 na tabela. A divergência passou pela asseguração do auditor, que é limitada, feita “principalmente” por indagações à administração, e que declara: “não expressamos uma opinião”. Ressalva: todos estes números vêm da entidade mantida pela B3 e valem como registro de atividade, não como prova de isenção. O relatório registra auditorias nos participantes e não registra supervisão das atividades da própria B3, que a norma manda exercer (Res. CVM 135, arts. 47, II, e 59,

IV). A ausência no relatório não prova que a supervisão não ocorreu; prova que não foi relatada.

O que o investidor recupera

Dos 355 pedidos ao MRP em 2025, 71 tratavam de liquidação compulsória, 54 de falha de plataforma e 53 de ordens. Houve 32 ressarcimentos, no total de R$ 751.922,52. São os elos corretora–investidor que esta série chamou de camada da tela. Os números mostram que o problema existe e é recorrente; não mostram quantos prejuízos nunca chegaram ao MRP.

O que fica público, e por quanto tempo

- Boletim Diário do Mercado: edições anteriores a trinta dias acessíveis (a de 2 de outubro foi obtida em 6 de novembro de 2026); seção "Leilões/comunicados" com editais de OPA e anúncios de leilão. A edição de 26 de outubro registra nela um leilão de 3.102 ações da Enjoei "no Call de Fechamento", feito "de acordo com os procedimentos de leilões" do Manual. Nem essa edição nem a de 27 de outubro mencionam o circuit breaker, a reabertura ou o gatilho: a busca no texto integral por "circuit", "interrupção da negociação", "reabertura" e "estágio" não retorna resultado.
- Plantão de Notícias: avisos disponíveis por trinta dias. Os de 26 de outubro de 2026 saem do ar por volta de 25 de novembro de 2026. O art. 39, §2º, IV, da Resolução CVM 135 fixa cinco anos para os anúncios de procedimentos especiais de negociação.
- Comunicado institucional "B3 informa": endereço fixo e genérico; em 5 de novembro de 2026, trazia só a suspensão e a retomada em leilão das 10h30 às 10h35.
- Dados: em 2024, a "Distribuição de Contratos por Tipo de Negócios" deixou de ser publicada, sem destino informado (CE 002/2024-VTI); na página do dado, a própria B3 registra: "Starting on 11/29/2024, the data related to Contract Distribution by Business Type will be discontinued from the B3 Website."; em 2025, os contratos em aberto por tipo de participante foram reagrupados "por negociação" (CE 001/2025-VTEC) [A CONFERIR — texto literal]; a página de Dados Públicos teve o desligamento adiado de 19 de janeiro para 31 de março de 2026 (CE 001/2026-VTEC).
- Processos disciplinares da BSM: documentos publicados por cinco anos e, depois, "mantidos exclusivamente em arquivos internos".

O silêncio, reconferido

Em 5 de novembro de 2026, dez dias depois do pregão, a busca por "Circuit" no Plantão de Notícias de 26 de outubro retorna um único aviso, o das 10:01:04. A ferramenta busca apenas no título: "Ibovespa", que está no corpo daquele aviso, não retorna resultado. A ausência vale, portanto, para avisos cujo título mencione o mecanismo. Em 6 de novembro de 2026, o autor repetiu a consulta com "Equities", "retomada" e "reabertura": a primeira retorna o aviso das 10:01:04 e os totais do after market; as outras duas, nada. A busca por "Leilao" retorna centenas de avisos, um por ativo, como "Leilao de SAUD3 prorrogado ate as 18:01:00". O aviso de reabertura prometido às 10:01:04 não foi localizado; o FAQ anunciado "em anexo" não está na página do aviso. O informativo sobre o leilão de abertura, noticiado por uma plataforma de dados naquela manhã, também não foi localizado nessas buscas.

A retomada aparece só no comunicado institucional "B3 informa" — "serão retomadas em leilão das 10h30 às 10h35" —, que não registra horário de publicação. Os avisos do Plantão sobre a PETR4, reconferidos em 6 de novembro de 2026, tratam do leilão de abertura — "M: (PETR4) - ALTERADO HORARIO DO LEILAO DE PETROBRAS PN N2 ATE 10:05:00 HS" (09:46:03), outro procedimento (call de abertura, Regulamento de Negociação, art. 45) — e

de prorrogações durante a reabertura — “Leilao de PETR4 prorrogado ate as 10:36:00” (10:32:02). Às 10:45:54, ainda havia componentes do índice em leilão (registro de tela do autor); o horário em que o último saiu não foi divulgado.

O que estes dados não medem

Não medem intenção. Não medem o que a BSM apurou em silêncio. Não medem quem decidiu o gatilho de 20%, nem quando. Não medem o prejuízo total do dia. Medem a distância entre o que a B3 declara e o que os seus próprios documentos e os registros do dia mostram.

V — Implicações

Mapeadas, não desenvolvidas. Cada uma decorre das seções anteriores.

- **O canal é uma decisão.** Quem escolhe entre aviso ao mercado e nota à imprensa escolhe quem fica sabendo primeiro, e por qual fundamento.
- **Duas descrições da mesma fiscalizadora.** Independente para o regulador e o acionista; parte da “Companhia” para as políticas internas. O leitor externo não tem como saber qual descrição prevalece quando o fato a apurar é decisão da própria B3.
- **Proteção que não alcança quem decide.** Os mecanismos declarados cobrem o erro do intermediário. O prejuízo causado por decisão da administradora fica sem via própria.
- **Memória de prazo curto.** Informação que se apaga em trinta dias ou se reagrupa a cada reforma do site transfere ao público o ônus de guardar a prova — e ao fiscal, o de pedir.
- **Incentivo e proteção na mesma casa.** A B3 paga às corretoras para ampliar a base de investidores e a negociação, e mantém o mecanismo que ressarce os erros dessas mesmas corretoras.
- **O mesmo auditor dos dois lados.** Não indica irregularidade. Indica que a verificação externa da fiscalizada e a da fiscalizadora não são independentes entre si.
- **Receita que depende da falha.** Parte do orçamento da fiscalizadora vem de multas que a administradora cobra dos fiscalizados. A BSM não depende delas para existir, porque a mantenedora custeia o restante, mas o desenho faz da falha do participante também receita. O caso grave é a infração nascida de assimetria de informação, quando alguém é multado ou liquidado por agir sob uma regra que a própria B3 alterou sem aviso. Se isso ocorreu em 26 de outubro, é pergunta para quem tem os processos (seção VIII.3).
- **Monopólio sem contraponto.** Sem concorrente em operação, não há outra bolsa cuja prática sirva de comparação, nem cliente que possa migrar.

VI — As posições em disputa

Nenhum dos agentes se manifestou sobre o objeto desta peça. As posições são inferidas pelo autor a partir do papel de cada um, e o texto as declara assim.

Agente	O que pede	O que teme
B3	Margem para decidir em tempo real e liberdade para organizar a própria divulgação.	Dever de publicidade que exponha cada decisão e seu autor.

Agente	O que pede	O que teme
BSM	Reconhecimento de independência.	Ver o financiamento pela B3 lido como subordinação.
CVM	Supervisão preservada e sigilo para apurar.	Ser cobrada por apuração que não pode anunciar e por um regulado maior que ela.
Corretoras e bancos	Regras claras sobre o que exibir e informar.	Responder sozinhos pelo prejuízo de uma decisão da bolsa.
Investidor	Saber qual regra vale, por qual canal, e a quem recorrer.	Arcar com decisão de quem não responde a ele.
Pesquisador e fiscal externo	Arquivo permanente, completo e baixável.	Depender de requisição a quem é investigado.
Concorrentes em formação	Regras de transparência iguais para todos.	Herdar um padrão fixado pela incumbente.

O investidor, o pesquisador e o concorrente pedem a mesma coisa: regra escrita sobre o que se divulga e por quanto tempo. É o ponto em que posições distintas convergem.

VII — Limites e condições de refutação

VII.1 O que não se afirma

Não se afirma que a B3 violou lei ou norma. Não se afirma intenção de ocultar. Não se afirma que a BSM deixou de apurar o dia 26 de outubro. Não se afirma que o mesmo auditor comprometa qualquer das auditorias. Não se afirma que a B3 mantenha relacionamento indevido com o Poder Executivo: afirma-se a hipótese e o modo de testá-la. As perguntas da seção VIII.3 são hipóteses a investigar, não acusações: a peça não tem o dado que as responde e diz quem o tem.

VII.2 O que derrubaria

- **P1 cai** se houver aviso ao mercado, publicado em 26 de outubro de 2026, sobre o novo gatilho ou a não aplicação do estágio II, ou se o aviso das 10:01:04 tiver sido retificado pelo mesmo canal. A parte da reabertura cai se o aviso prometido existir no Plantão ou em outro canal oficial da B3.
- **P2 cai** se a Resolução CVM 135 admitir expressamente que a autorreguladora integre o conjunto da administradora para fins de política corporativa e seja por ela financiada, sem prejuízo da independência declarada — caso em que a contradição passa a ser de linguagem, não de estrutura.
- **P3 cai** na parte do confronto, se a B3 mantiver os anúncios da reabertura e dos leilões de 26 de outubro de 2026 em arquivo público de livre acesso por cinco anos, distinto do Boletim, que não os contém. Cai também se prevalecer a leitura de que o art. 39 não alcança a reabertura do mercado (art. 53 do Regulamento); essa via é interpretativa, e nenhum documento a fecha sozinho. Na parte do gatilho, cai se houver aviso ao mercado, comunicação à CVM com razões ou pedido de aprovação prévia anterior à aplicação. Na parte do vazio, se norma vigente obrigar a publicação permanente, com fundamento e horário, dos atos fora do art. 39.
- **P4 cai** se o Regulamento do MRP, ou outro mecanismo, cobrir prejuízo decorrente de decisão da própria B3 sobre regra de negociação; na parte da supervisão, se a BSM

registrar, em relatório público, a supervisão das atividades da própria B3 prevista no art. 47, II, da Resolução CVM 135.

- **P5 — o teste.** A Lei 12.813/2013 obriga ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, presidentes, vice-presidentes e diretores de autarquias — CVM e Banco Central entre elas — e ocupantes de cargos DAS 5 e 6 a "divulgar, diariamente, (...) sua agenda de compromissos públicos" (arts. 2º, I a IV, e 11). O Decreto 10.889/2021 exige, na hipótese de audiência, a identificação do representante de interesses e "a descrição dos interesses representados" (art. 11, I, f), e manda manter os registros do e-Agendas em transparência ativa e formato aberto por, no mínimo, cinco anos (art. 10, §1º). O Presidente da República não está no rol do art. 2º; o teste alcança os ministérios do Palácio do Planalto, não a pessoa do Presidente. O teste: buscar, no e-Agendas, compromissos com dirigentes ou representantes da B3 na Casa Civil, no Ministério da Fazenda, na CVM e no Banco Central entre 5 de outubro e 5 de novembro de 2026, e comparar sua frequência e seus assuntos com os canais regulatórios. A hipótese enfraquece se não houver contato registrado fora desses canais — sob a presunção, apoiada no dever de registro (Decreto 10.889/2021, art. 11) mas não demonstrada, de que o sistema está completo. Por isso, o pedido de acesso à informação complementa o teste em qualquer resultado.

VII.3 Onde o texto é mais frágil

A fragilidade nuclear está na amplitude. A peça fala em mecanismo, e a prática observada em tempo real é a de um único pregão. O restante da evidência vem de documentos da própria B3 e da BSM — o que os torna difíceis de contestar, mas também limita o que mostram: são o que a B3 escolheu escrever. Se a B3 demonstrar que 26 de outubro foi exceção, com fundamento normativo registrado e comunicado ao regulador, P1 se mantém como fato do dia, mas o salto do dia para o mecanismo perde base. A resposta a essa objeção não está nesta versão. Está em casos anteriores de alteração de regra, examinados com o mesmo instrumento.

A segunda fragilidade é de interpretação. A P3 depende de que o anúncio exigido pelo art. 39 alcance a reabertura do mercado, e não só o leilão de uma oferta (art. 53 do Regulamento). A linha da emergência depende de que a B3 tenha agido sob o art. 98, o que ela não disse. As duas leituras são do autor, apoiadas na letra, e a peça as apresenta assim. Uma terceira objeção previsível — a de que arquivos internos cumpririam o prazo de cinco anos — não se sustenta pela letra: o art. 39, §2º, exige manter os anúncios "disponíveis para livre acesso público e gratuito por qualquer usuário"; a guarda interna é a do art. 186, para o regulador.

VIII — Conclusão

A pergunta que esta série começou fazendo era se a regra foi aplicada. Depois, quem deveria perguntar por ela. Esta peça pergunta outra coisa: o que a B3 diz que faz, e o que os seus próprios papéis mostram.

VIII.1 O que se afirma

No mesmo ato, dois fundamentos e dois canais; a regra que mudou não chegou ao mercado pelo canal oficial (P1). A fiscalizadora é independente num documento da B3 e parte da "Companhia" em outros, e é financiada pela fiscalizada (P2). A norma manda anunciar antes e manter por cinco anos os procedimentos especiais; a reabertura em leilão foi anunciada num comunicado sem horário, o canal dos avisos guarda o que publica por trinta dias, e o

Boletim, que guardou no mesmo dia um leilão de 3.102 ações, não guardou a interrupção do mercado, nem ela se localizou em outro arquivo público. O confronto com o art. 39 está sujeito à objeção do art. 53. O gatilho de 20%, que as regras mandam comunicar, foi dito à imprensa depois de aplicado. Fora desses deveres, a informação pública tem prazo de validade (P3). A proteção declarada ao investidor cobre o erro do intermediário, não a decisão da bolsa; a supervisão que a norma manda exercer sobre a própria B3 não aparece no relatório da fiscalizadora (P4). A hipótese sobre o relacionamento com o Poder Executivo segue hipótese, com teste definido (P5).

VIII.2 O que se propõe

Destinatário principal: o Congresso Nacional. Ação: inserir na Lei 6.385/1976 o dever de publicidade permanente dos atos da entidade administradora de mercado que alterem, afastem ou interpretem regra de negociação. A interpretação está no caso: o Manual fala em índice "divulgado" e não menciona o preço teórico como gatilho (seção II), e a nota das 14h32 informa que a decisão "baseou-se na análise do cenário de formação do preço teórico". A lei é a única via que não depende da regulada nem do regulador, e só se altera por outra lei. Hoje, ela atribui às bolsas competência sobre os "seus membros" e as operações (arts. 8º, §1º, e 17, §1º); a supervisão da bolsa sobre si mesma nasce da norma da CVM (Res. CVM 135, art. 47, II), não da lei. O fundamento está no próprio texto legal: cabe à CVM "assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados" (art. 4º, VI).

Ponte: a CVM. Ação: enquanto a lei não vem, ampliar o art. 39 da Resolução CVM 135. O dever já existe em parte — anúncio prévio de procedimentos especiais e cinco anos de acesso público. A ampliação acrescenta o fundamento, o dispositivo, o autor e o horário da decisão e as explicações dadas por outros canais, estende o dever aos atos de interrupção e de alteração de gatilho — a reabertura em leilão já é procedimento especial pelo Regulamento da B3 —, e troca os cinco anos por permanência. Inclui o dever, que hoje existe para a suspensão de um ativo e não para a interrupção do mercado, de informar as razões (Regulamento de Negociação, art. 86, frente aos arts. 91 a 93). É mais rápida que a lei; é também revogável pelo próprio regulador. A competência da CVM para editar o dever está na Lei 6.385, que lhe atribui editar normas gerais sobre a "administração das Bolsas" (art. 18, I, f) — dispositivo que o preâmbulo da Resolução CVM 135 invoca.

Fora: a autorregulação da própria B3. Entregar a permanência da informação a quem decide o que divulgar repete o problema que a peça descreve.

Conteúdo mínimo do dossiê, por ato: (i) o aviso ao mercado, com horário ao segundo; (ii) o fundamento e o dispositivo normativo; (iii) o órgão ou cargo que decidiu e o horário da decisão, separado do horário da divulgação; (iv) toda explicação dada por outro canal, inclusive à imprensa, anexada ao mesmo arquivo; (v) as razões da decisão, também na interrupção do mercado; (vi) disponibilidade pública, em arquivo único para download, sem prazo de expiração. Ficam fora as operações e seus titulares, protegidos pela Lei Complementar 105/2001.

Modo de falha. O dossiê pode virar formalidade: o aviso publicado para sempre, com fundamento genérico. O dever só funciona se o fundamento tiver de indicar dispositivo, e se o horário da decisão for registrado no momento em que ela ocorre.

Complementaridade tácita. A proposta supõe um fiscal que confira se o dossiê existe e está completo. Esse fiscal é a CVM — a mesma cuja capacidade de supervisão diante do porte da B3 é objeto de P5. A publicidade permanente reduz a dependência da requisição entre órgãos; não a elimina.

Condição que derruba a proposta. Se a Resolução CVM 135, ou outra norma vigente, já exigir o dossiê completo, a peça deixa de propor e passa a cobrar cumprimento. Na parte que o art. 39 já exige — anúncio prévio e cinco anos de acesso público —, a peça cobra; no restante, propõe.

VIII.3 O que fica para os órgãos competentes

O dado que responderia às perguntas mais duras sobre 26 de outubro existe, mas não é público. A B3 mantém "o sigilo das informações dos comitentes" (Regulamento de Negociação, art. 110), e as operações estão protegidas pela Lei Complementar 105/2001. Quem pode vê-lo: a CVM, que pode requisitar registros e "intimar (...) a prestar informações" (Lei 6.385/1976, art. 9º, I e II); a autorregulação, que pode exigir da administradora e dos participantes "todas as informações, ainda que sigilosas" (Res. CVM 135, art. 60); e, por ordem judicial, o Ministério Público. Por isso a peça não afirma o que segue. Registra hipóteses a investigar e as perguntas que só esses órgãos podem responder.

Pergunta	Por que importa	Quem pode responder	Dado necessário
Quem tinha ordens de compra registradas no livro que foram executadas nos leilões de abertura e de reabertura de 26 de outubro, no limite de preço ou perto dele, e quando essas ordens foram registradas?	Negócios no limite de -50% e abertura do BOVA11 cerca de 30% abaixo da referência (registros de tela do autor, 26/10/2026); quem comprou ali comprou antes de o mercado formar preço.	CVM (Lei 6.385, art. 9º); BSM (Res. CVM 135, art. 60).	Registro de ofertas com horário e comitente.
Quem concentrou as compras líquidas de R$ 6,19 bilhões dos investidores individuais e as vendas líquidas de institucionais e estrangeiros?	A tabela da seção III mostra os grupos, não as pessoas; um saldo agregado pode esconder poucos agentes.	CVM; BSM.	Negócios do dia por CPF e CNPJ.
Administradores, conselheiros e acionistas relevantes das companhias que mais caíram negociaram ações delas em 26 de outubro?	Testa a hipótese de que grandes detentores realizaram o ganho acumulado na véspera da eleição.	Qualquer pessoa, em parte: a companhia envia à CVM o consolidado mensal das negociações de administradores e conselheiros até dez dias após o fim do mês (Res. CVM 44, art. 11); acionistas que cruzam 5%, 10%, 15% comunicam a negociação relevante (art. 12). O restante, a CVM.	Consolidados de outubro de 2026 (disponíveis até cerca de 10 de novembro de 2026); comunicados de participação relevante.
Quem decidiu não aplicar o estágio II e adotar o gatilho de 20%, a que horas, e quem soube antes da nota das 14h32?	Separa decisão em tempo real de decisão tomada antes da reabertura; é a pergunta da peça "Sorte ou informação".	CVM; BSM, a quem a norma manda supervisionar também a própria B3 (Res. CVM 135, art. 47, II).	Atos internos da B3 com horário; comunicações à CVM.
A B3 informou à CVM, naquele dia, o evento que	São deveres do diretor geral (Res. CVM 135, art.	CVM.	Comunicações recebidas pela CVM

Pergunta	Por que importa	Quem pode responder	Dado necessário
afetou o funcionamento regular do mercado e enviou o relatório das operações submetidas a leilão?	34, X e XI, a), e o descumprimento do art. 34 é infração grave (art. 188).		em 26 e 27 de outubro de 2026.
Houve multas, liquidações compulsórias ou pedidos ao MRP decorrentes de operações de 26 de outubro feitas sob a regra comunicada às 10:01:04 e não aplicada?	Distingue infração do participante de prejuízo causado por assimetria de informação gerada pela própria B3.	BSM (processos e MRP); B3 (multas por falha de liquidação).	Processos, liquidações e pedidos ao MRP com data da operação de origem.

Duas dessas perguntas pedem dado de comitente, protegido por sigilo; uma pode ser respondida em parte por qualquer pessoa, em documentos públicos que a lei já exige; três dependem de registros da B3, da BSM ou da própria CVM. Nenhuma depende de acreditar no que a peça supõe. Dependem de alguém com competência para perguntar.

Regra escrita, fundamento duplo. Fiscal mantido pelo fiscalizado. Aviso com prazo de validade.

Glossário

Termos definidos no sentido em que este artigo os emprega.

Instituições e mecanismos

Autorregulação — supervisão de negócios e participantes exercida por entidade vinculada à administradora do mercado.

Associada mantenedora — condição declarada pela B3 em relação à BSM, que a obriga a custear as atividades da associação.

MRP — Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos: ressarce investidor prejudicado por ação ou omissão do intermediário.

Selo PQO — distinção concedida pela B3 a participantes que cumprem o Roteiro do Programa de Qualificação Operacional. Não é habilitação.

Formador de mercado — participante credenciado para manter ofertas de compra e venda em um ativo, dentro de parâmetros.

Procedimento especial de negociação — tratamento diferenciado de ofertas, como o leilão comum (Regulamento de Negociação da B3, art. 54), sujeito a anúncio prévio e a cinco anos de acesso público (Res. CVM 135, art. 39).

Interrupção e suspensão — a interrupção para o mercado inteiro, como no circuit breaker; a suspensão para um ativo. O Regulamento de Negociação exige divulgar as razões da segunda, não as da primeira.

Call de abertura e de fechamento — leilão de rotina que forma o preço de abertura e o de fechamento de cada ativo (Regulamento de Negociação, arts. 45 a 49); não está entre os procedimentos especiais.

Túnel de leilão — mecanismo que submete automaticamente a leilão comum as ofertas que ultrapassam limites de preço ou de quantidade (Regulamento de Negociação, art. 42, II).

Plantão de Notícias — canal da B3 de avisos operacionais ao mercado, com horário ao segundo; mantém os avisos por trinta dias.

Boletim Diário do Mercado — publicação diária da B3 com dados de negociação e a seção "Leilões/comunicados"; edições anteriores a trinta dias permanecem acessíveis.

Retail Liquidity Provider (RLP) — programa que permite a provedores de liquidez atender ordens de investidores de varejo.

Termos da peça

Declarado — o que a B3 ou a BSM afirmam em norma, demonstração, relatório ou comunicação.

Praticado — o que documentos e registros mostram ter ocorrido.

Canal oficial — aviso ao mercado no Plantão de Notícias da B3.

Dossiê por ato — arquivo único e permanente que reúne aviso, fundamento, dispositivo, autoria e horários de uma decisão.

Não verificável por terceiro — afirmação cuja prova existe, se existir, apenas em registro interno inacessível ao público.

Fontes

Data de consulta: 5 de novembro de 2026, salvo indicação.

Peças anteriores

- TOMAZELLI, Giuliano. O disjuntor que ficou ligado. Versão 10, 27 out. 2026.
- TOMAZELLI, Giuliano. Sorte ou informação: quem deve fiscalizar o pregão de 26 de outubro. Versão 11, 27 out. 2026.

Documentos da B3

- B3. Informações Trimestrais (ITR) — 1º trimestre de 2026 e 2º trimestre de 2026: comentário de desempenho; notas 11 (provisões e passivos contingentes) e 13 (partes relacionadas). ri.b3.com.br.
- B3. Política para Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações de Potencial Conflito de Interesses; Política de Continuidade de Negócios e de Gestão de Crises; Política Corporativa de PLD/FTP; Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. Vigência a partir de 17 set. 2026.
- B3. Ofício Circular 018/2026-VPC, 16 abr. 2026 — Regimento do Comitê Interno de Certificação do PQO.
- B3. Ofícios Circulares 098/2023-PRE, 20 jun. 2023, e 121/2021-PRE, 7 out. 2021 — formador de mercado.
- B3. Comunicados Externos 006/2025-VTEC e 007/2025-VTEC, 13 nov. 2025; 001/2026-VTEC, 15 jan. 2026.
- B3. Comunicados Externos 002/2024-VTI, 29 out. 2024, e 001/2025-VTEC, 27 mar. 2025 — lidos por resumo [A CONFERIR — texto literal].

- B3. Distribution of contracts by type of business — aviso de descontinuação. https://www.b3.com.br/en_us/market-data-and-indices/data-services/market-data/reports/derivatives-market/indicators/distribution-of-contracts-by-type-of-business — consultada em 6 nov. 2026.
- B3. Atas das reuniões do Conselho de Administração de 26 mar., 8 out. e 28 out. 2026.
- B3. Destaques operacionais de setembro de 2026. Comunicado ao Mercado, 13 out. 2026.
- B3. Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação, versão de 1º jul. 2026: item 13 (conferido em 26 out. 2026); itens 2.4, 12 e 12.3 e Capítulo V do Título II (conferidos em 6 nov. 2026).
- B3. Regulamento de Negociação (ARS.0218), versão de 31 jul. 2023: arts. 15, 42, 45, 53 a 55, 86, 91 a 93, 96 a 100, 110 e 111 — conferidos em 6 nov. 2026.
- B3. Regulamento de Acesso, versão de 30 jun. 2025: arts. 1º, 11, 58, 60 e 61 — conferidos em 6 nov. 2026.
- B3. Plantão de Notícias — Operações, 26 out. 2026: aviso “Negociacao suspensa devido ao acionamento do Circuit Breaker - Segmento Equities”, 10:01:04, texto integral; avisos de leilão de PETR4, 09:46:03, 09:57:00, 10:32:01 e 10:32:02. Buscas por título: “Circuit”, “interrup” e “Ibovespa”, em 5 nov. 2026; “Equities”, “retomada”, “reabertura”, “Leilao” e “PETR4”, em 6 nov. 2026. Capturas do autor de 5 e 6 nov. 2026, com metadados e SHA-256 em registro próprio.
- B3. Boletim Diário do Mercado, nº 189 (2 out. 2026), nº 204 (26 out. 2026), nº 205 (27 out. 2026), nº 206 (28 out. 2026) e nº 211 (5 nov. 2026): seções “Leilões/comunicados”, “Participação dos investidores” e “Participação dos investidores mensal”; texto integral das edições nº 204 e 205 pesquisado. Arquivos obtidos pelo autor em 6 nov. 2026.
- B3. Câmara do Mercado (CAM) apresenta novo regulamento de arbitragem e reforça eficiência, previsibilidade e segurança jurídica. São Paulo, 17 ago. 2026. https://b3.com.br/pt_br/noticias/camara-do-mercado-cam-apresenta-novo-regulamento-de-arbitragem-e-reforca-eficiencia-previsibilidade-e-seguranca-juridica.htm — consultada em 6 nov. 2026.
- B3. “B3 informa”, comunicado de 26 out. 2026. https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/b3-informa.htm — página salva pelo autor em 5 nov. 2026.

Documentos da autorregulação (fonte vinculada à B3)

- BSM Supervisão de Mercados. Relatório Anual 2025, com relatório de asseguração limitada do auditor independente (19 mar. 2026).

Normas

- BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, arts. 4º, VI, 8º, §1º, 9º, I e II, 17, §1º, e 18, I, f — conferidos em 27 out. e 6 nov. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 — conferida em 27 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, arts. 2º e 11; Decreto nº 10.889, de 9 de dezembro de 2021, arts. 10 e 11 — conferidos em 6 nov. 2026.

- CVM. Resolução nº 44, de 23 de agosto de 2021, texto consolidado, arts. 11 e 12 — consultados em 6 nov. 2026. https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol044consolid.pdf
- CVM. Resolução nº 135, de 10 de junho de 2022, texto consolidado (última alteração: Resolução CVM 220/2024), preâmbulo e arts. 15, 17, 27, II, 34, II, X e XI, 39, 47, 50, 53, §2º, 58, 59, 60, 62, 67, 100, 119 a 123, 180, 186 e 188 — conferidos em 6 nov. 2026. https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/100/resol135consolid.pdf

Imprensa e plataformas (nível 3)

- EXAME. B3 acionou circuit breaker na pré-abertura com Ibovespa indicando queda acima de 20%. 26 out. 2026, 15h12; nota da B3 enviada à reportagem às 14h32.
- MIX VALE. Urgente: Bolsa de Valores aciona circuit breaker com paralisação de 30 minutos no leilão de abertura após reeleição de Lula. 26 out. 2026, 10h15 — página salva pelo autor em 5 nov. 2026.
- TRADEMAP. B3 aciona circuit breaker e suspende negociações por 30 minutos após reeleição de Lula. 26 out. 2026, 10h04 — menciona informativo da B3 anterior à abertura, não localizado nos canais da B3.
- Reportagens sobre bolsas em formação (Base Exchange; CSD BR), 2025–2026 — contexto sobre concorrência, não sustentam afirmação de fato.

Histórico de versões

- Versão 2.4, 6 de novembro de 2026: rótulo do cabeçalho corrigido de “artigo analítico” para “artigo empírico”, em coerência com a categoria declarada na nota de versão. Nenhuma alteração de conteúdo.
- Versão 2.3, 6 de novembro de 2026: revisão editorial — nota de versão reduzida e histórico movido para este apêndice; P1, P3 e P4 reduzidas à afirmação central, com a evidência transferida para as seções II a IV; abertura da seção II ajustada; trecho repetido sobre quem decide retirado da seção II; parágrafos longos divididos; ordem das fontes revista; glossário acrescido de quatro termos.
- Versão 2.2, 6 de novembro de 2026: seção II acrescida das diferenças entre o aviso das 10:01:04 e o Manual; seção V acrescida da implicação “Receita que depende da falha”.
- Versão 2.1, do mesmo dia: acrescida a seção VIII.3, com hipóteses a investigar e perguntas dirigidas aos órgãos competentes, cada uma com a base legal de quem pode respondê-la; incorporados os arts. 11 e 12 da Resolução CVM 44, que dão ao público acesso parcial às negociações de administradores, conselheiros e acionistas relevantes.
- Versão 2.0, do mesmo dia: Resumo e Escopo alinhados à seção VIII.2 — a peça cobra onde a norma vigente já exige e propõe no restante; seção II acrescida do túnel de leilão, que gera procedimentos especiais todos os dias, e do que isso significa para a P3 e para a objeção do art. 53; P2 e seção I acrescidas da presidência da Câmara Consultiva de Mercado da BSM.
- Versão 1.9, do mesmo dia: títulos das peças anteriores no Resumo; Figura 1 ajustada à largura útil da página.

- Versão 1.8, do mesmo dia: Plantão de Notícias de 26 de outubro reconsultado pelo autor em 6 de novembro de 2026 (texto integral do aviso das 10:01:04; buscas por “Equities”, “retomada”, “reabertura”, “Leilao” e “PETR4”), com capturas registradas e SHA-256; aviso de reabertura confirmado como não localizado; registrado o FAQ anunciado “em anexo” e não disponível na página do aviso; avisos de leilão da PETR4 reconferidos; aviso de descontinuação do dado do CE 002/2024 transcrito da página da B3.
- Versão 1.7, do mesmo dia: resolvida a marca sobre a arbitragem (Regulamento de Acesso, arts. 1º, §2º, 58 e 61; notícia da B3 de 17 de agosto de 2026); grafia do aviso das 10:01:04 uniformizada sem acentos, como nas demais transcrições do mesmo aviso; retirada das fontes a Resolução CVM 30, não citada no corpo.
- Versão 1.6, do mesmo dia, após revisão externa em duas rodadas, com adjudicação do autor: P1 com a transcrição do trecho em que o aviso das 10:01:04 reafirma as regras; P3 condicionada à objeção do art. 53 e seção II acrescida do art. 120, IV, da Resolução CVM 135; P4 com ressalva sobre o alcance do relatório; seção III com a condição de estabilidade dos acumulados e a marca de cálculo do autor; contagem da matriz nominal; condições de refutação da P3 e da P5 precisadas; VII.3 acrescida da distinção entre acesso público e guarda; VIII.1 alinhada às ressalvas das seções anteriores; VIII.2 com o fundamento documentado do termo “interpretem”.
- Versão 1.5, do mesmo dia, após revisão integral: corrigida a contradição entre as correções do percurso e a P3 sobre o anúncio da reabertura; corrigida a contagem da matriz; declarada a base de cálculo da fatia das compras; delimitada ao Boletim a constatação sobre a granularidade dos dados.
- Versão 1.4, do mesmo dia: conferidos os Boletins Diários do Mercado de 2, 26, 27 e 28 de outubro e de 5 de novembro de 2026 (nº 189, 204, 205, 206 e 211). A permanência dos anúncios de 26 de outubro deixa de ser pendente: o Boletim, que guarda anúncios de leilão além dos trinta dias do Plantão, não registra o circuit breaker, a reabertura nem o gatilho, e registra, no mesmo dia, um leilão de 3.102 ações. A redução de granularidade dos dados de participação passa de hipótese a constatação, e o fluxo do pregão de 26 de outubro por tipo de investidor entra na seção III, com tabela e gráfico (Figura 1).
- Versão 1.3, do mesmo dia, após revisão integral: o anúncio prévio da reabertura passa de confirmado a indicado, sem horário de publicação registrado, e os avisos do Plantão salvos pelo autor são separados entre leilão de abertura e prorrogações; a ausência de avisos no Plantão passa a ser declarada nos limites das buscas por título efetuadas; resumo ajustado ao que a peça mostra sobre a origem das obrigações; condição de aplicação explicitada na P3; resolvida a marca sobre o relatório anual da autorregulação (Res. CVM 135, arts. 62 e 67).
- Versão 1.2, do mesmo dia: conferidos na letra o Regulamento de Negociação da B3, o Regulamento de Acesso da B3, as seções do Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação sobre suspensão, circuit breaker, formador de mercado e emergência, a Resolução CVM 135 nos dispositivos pendentes, a Lei 6.385/1976 nos arts. 4º, 8º, 17 e 18, a Lei 12.813/2013 e o Decreto 10.889/2021. P3 reformulada: o anúncio prévio dos leilões ocorreu (revisto na v1.3); o que se confronta com o art. 39 da Resolução CVM 135 é a permanência de cinco anos; o gatilho de 20% sai do art. 39 e passa às regras que de fato o regem. P1 acrescida do aviso de reabertura anunciado e não localizado. P4 corrigida: a norma da CVM manda a autorregulação supervisionar também as

atividades da própria B3. Matriz ampliada para quinze linhas. Seção VIII.2 acrescida da lacuna da interrupção.

- Versão 1.1: incorporado o art. 39, VII e §2º, IV, da Resolução CVM 135.
- Versão 1.0, 5 de novembro de 2026: terceira peça da sequência iniciada por "O disjuntor que ficou ligado" (versão 10) e "Sorte ou informação" (versão 11), ambas de 27 de outubro de 2026, das quais toma os fatos do pregão sem repeti-los em detalhe; os fatos do dia são citados aqui pela fonte primária — avisos da B3 e registros de tela do autor —, não pelas peças.

Documentos conferidos pelo autor em 5 e 6 de novembro de 2026: Relatório Anual 2025 da BSM Supervisão de Mercados, com o relatório de asseguração limitada do auditor; ITR da B3 do 1º e do 2º trimestres de 2026; quatro políticas corporativas da B3 com vigência a partir de 17 de setembro de 2026; Ofícios Circulares 018/2026-VPC, 098/2023-PRE e 121/2021-PRE; Comunicados Externos 006/2025-VTEC, 007/2025-VTEC e 001/2026-VTEC; atas do Conselho de Administração de 26 de março, 8 de outubro e 28 de outubro de 2026; destaques operacionais de setembro de 2026; Plantão de Notícias da B3, reconsultado em 5 de novembro de 2026; os textos normativos listados nas Fontes.